

[13] 압류재산 관련 채납처분비 청구 및 정리 불철저

□ 「압류재산매각업무요강」 제75조에 따르면 압류재산의 매각에 소요되는 감정료, 공고료 등 채납처분비는 공사가 대신하여 지출 할 수 있고

○ 같은 요강 제76조 제1항 제2호 내지 제4호¹⁾ 및 제77조에 따르면 공매대행 의뢰를 받은 재산이 채납액 완납 등의 사유에 해당 하는 경우에는 공매대행수수료 등 공사에서 대신 지출한 비용을 관서의 장에게 청구하여 정리하도록 되어 있음

□ 그런데, 채납액 완납 등의 사유로 공매대행이 해제되었으나 채납처분비 잔액이 남아 있는 압류재산 현황을 점검한 결과

○ 대구경북지역본부에서는 채납자 ○○○(□□군청 △△△△△△△△△△△△)이 채납액을 완납하여 1997. 9. 29. 공매대행을 해제하였음 에도 19년 7월이 경과한 2017. 5. 22. 감사일 현재까지 채납 처분비 206천 원(감정료)을 정리하지 못하고 있는 등

1) 제76조(채납처분비의 청구) ① 생략

2. 공사가 공매 또는 수의계약 대행의뢰 받은 후에 채납자 또는 제3자가 해당 채납액을 완납한 경우
3. 공사가 공매 또는 수의계약 대행의뢰를 받은 후에 관서의 장으로부터 공매 또는 수의 계약 중지요청을 받아 공매 또는 수의계약 대행이 해제된 경우, 다만, 제37조제2항에 따라 공매가 중지되어 공매 또는 수의계약 대행의뢰가 해제된 경우는 제외한다.
4. 공사가 공매 또는 수의계약 대행의뢰를 받은 날부터 2년 이내 매각되지 아니하여 공매 또는 수의계약대행의뢰 해제를 요구하여 관서의 장이 해제한 경우

- 공매대행 해제일로부터 5년 이상이 경과²⁾되도록 장기간 채납 처분비를 지급받지 못한 사례가 1,039건, 373백만 원이 있고

○ 2017. 4. 30. 기준으로 [표 19]와 같이 총 7,126건, 2,949백만 원의 채납처분비를 지급 받지 못하고 있음

[표 19] 공매대행 해제 후 채납처분비 미정리 현황

(단위 : 건, 천 원)

부점	해제 후 경과기간	해제 건수	채납처분비 잔액
----	-----------	-------	----------

“기재 생략”

2) 공사는 2010. 12월 ‘법무법인 ○○’로부터 5년이 경과된 장기 미회수 공매행정비도 「국가재정법」 제96조 제2항에 따른 소멸시효에 적용될 수 있으나, 공사가 위임기관에 행한 채납처분비의 청구도 소멸시효 중단의 효과가 있으며, 위임기관이 예산 부족 등을 이유로 향후 지급 의사를 밝히고 있다면 소멸 시효가 완성된 경우라도 청구가 가능하다는 의견을 접수함. 이에 주무부점인 조세정리부는 ‘장기 미정리 채납처분비 청구 및 조치사항 안내(2017. 4. 21. 조세정리부-38698)’를 통해 예산상의 문제로 지급이 어려운 위임기관은 ‘미지급 사유 및 정리계획’ 등을 공문으로 회신하도록 요청함

부점	해제 후 경과기간	해제 건수	채납처분비 잔액
----	-----------	-------	----------

“기재 생략”

< 조치할 사항 >

- ◇ 서울동부지역본부장 등 12개 지역본부장은 공매대행 해제 관련 채납처분비(7,126건, 2,949백만 원)를 위임기관에게 청구하여 채납처분비가 장기간 미회수 되는 일이 없도록 하는 방안을 강구하고
- 특히, 조세정리부장은 공매대행 해제일로부터 5년 이상 경과 되도록 지급받지 못한 채납처분비(1,039건, 373백만 원)에 대해 신속히 지급받을 수 있도록 하는 방안을 강구하시기 바람. (통보)